

被执行人以其代扣代缴滞纳金为由主张债务抵销， 执行程序不得径行认定债务抵销成立

——代某某执行复议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省高级人民法院(2023)川执复342号执行裁定书

2. 案由：执行复议

3. 当事人

申请执行人(复议申请人):代某某

申请执行人：庞某某

被执行人：某置业公司

【基本案情】

代某某、庞某某与某置业公司建设工程施工合同纠纷一案，四川省高级人民法院于2020年9月4日作出(2020)川民终257号民事判决，判项主要内容为：(1)某置业公司于判决生效后十日内向代某某、庞某某支付款项132000元；(2)某置业公司于判决生效后十日内向代某某、庞某某支付工程款20348561.1元及利息(利息计算略)；(3)代某某、庞某某对某置业公司已付尚未开具发票的7083103.04元于判决生效后十日内开具发票给某置业公司，在

某置业公司给付判决第三项款项的同时，向某置业公司开具并交付相应金额的发票。判决生效后，因某置业公司未按判决履行义务，代某某、庞某某向四川省南充市中级人民法院申请执行。

执行过程中，某置业公司代代某某、庞某某向税务局申报缴纳相关税费，并代缴本案执行金额的应纳税金、滞纳金。执行过程中，经四川省南充市中级人民法院组织双方对已付款和未付款进行核对，双方对已付款项无异议，对由某置业公司代开发票中的滞纳金的承担主体产生争议，代某某认为上述滞纳金不应由其承担，故不同意将某置业公司缴纳的税金、滞纳金纳入抵扣应付工程款范围。四川省南充市中级人民法院径直作出(2023)川13执恢23号之一执行通知书，对代缴的滞纳金予以扣除后计算剩余待执金额为1220842.36元。代某某不服(2023)川13执恢23号之一执行通知书，认为滞纳金应当由被执行人某置业公司承担，某置业公司待执金额应为3026073.64元。

【案件焦点】

1. 某置业公司主张债务抵销是否符合法律规定；2. 关于某置业公司、代某某所提主张性质及审查程序的问题；3. 异议裁定适用法律是否适当。

【法院裁判要旨】

四川省南充市中级人民法院经审理认为：代某某、庞某某负有开票义务，应当一并承担开具发票时应当承担的税金以及因迟延履行承担的滞纳金，案涉判决并未明确某置业公司迟延付款时应承担开票义务中的滞纳金，代某某若认为因某置业公司迟延付款给其带来新的损失，其可依法另寻途径救济。遂于2023年8月31日作出(2023)川13执异165号执行裁定，裁定如下：

驳回异议人代某某的异议请求。

代某某不服，申请复议。四川省高级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第五百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第七条第二款规定，某置业公司所主张的抵销权属于可以阻却债务履行的实体主张，代某某的上述主张为对某置业公司主张

抵销权并行使债务履行抗辩的再抗辩，四川省南充市中级人民法院应首先参照执行异议案件立案审查，不能依据某置业公司的抵销主张直接认可并作出(2023)川13执恢23号之一通知书。同时，异议裁定未准确认定某置业公司主张抵销权的性质并确定审查程序，直接以开票义务取代事实上的过错责任认定和义务分担，实质为对(2023)川13执恢23号之一通知书确定某置业公司抵销权成立予以认可，属适用法律不当。故复议审查后，四川省高级人民法院于2023年12月6日作出(2023)川执复342号执行裁定，裁定如下：

- 一、撤销四川省南充市中级人民法院(2023)川13执异165号执行裁定；
- 二、撤销四川省南充市中级人民法院(2023)川13执恢23号之一通知书。

【法官后语】

债务抵销分为法定抵销和合意抵销：法定抵销需满足法定条件，即互负债务，债务的标的物种类、品质相同；合意抵销则未严格限定债务性质相同，以当事人意思自治为准。执行法院在被执行人某置业公司主张将其代扣代缴的滞纳金在其所负金钱给付义务中予以抵扣的问题中存在误区，具体表现如下：

第一，开票义务与滞纳金责任承担问题不能人为切割。异议裁定维持(2023)川13执恢23号之一通知书效力的主要理由在于“代某某、庞某某负有开票义务，则应当承担开具发票的税金”，表面上看，某置业公司代扣代缴的滞纳金与其应付的工程款均属于金钱性质，性质、种类同一，某置业公司主张法定抵销符合法律规定。实际上，执行法院支持债务抵销隐含的前提是某置业公司代扣代缴的滞纳金属于代某某、庞某某一方所负义务，而某置业公司代扣代缴的滞纳金并非生效法律文书确定的义务，相当于该院未经执行审查程序直接认定某置业公司代扣代缴滞纳金的责任承担问题，而通过代某某所提异议可知，关于滞纳金的责任承担问题，双方当事人之间存在巨大的分歧，某中院直接以(2023)川13执恢23号之一通知书的形式确认债务抵销成立，于法无据。

第二，某置业公司主张债务抵销，执行法院应适用的审查程序问题。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第七条第二款规定：“被执行人以债权消灭、丧失强制执行效力等执行依据生效之后的

实体事由提出排除执行异议的，人民法院应当参照民事诉讼法第二百二十五条规定进行审查。”据此，执行法院召集某置业公司，代某某、庞某某双方就剩余未执行金额进行确认核对时，某置业公司提出就其代扣代缴的滞纳金与其所负工程款义务予以抵扣，相当于被执行人某置业公司在执行程序中主张抵销权并以债权已部分消灭为实体事由提出排除执行，该院应首先参照执行异议案件立案审查，其未经审查直接作出(2023)川13执通知书显属不当。进入执行异议审查环节后，针对某置业公司主张代扣代缴的滞纳金义务属于代某某、庞某某一方承担，而代某某抗辩滞纳金的产生系某置业公司迟延付款所致，异议审查程序无法对双方的实体主张进行实质判断，且基于滞纳金问题属于生效法律文书未确定的范围、亦属法律文书生效后新产生的事实，则可引导双方当事人就其主张另行诉讼解决。

本案的重难点在于如何识别当事人一方所提主张性质。一方面，滞纳金属于法定义务，在双方无争议的情况下，一般应以记载的开票义务人为主，本案执行实施、执行异议审查程序均认为开票义务人为代某某、庞某某，故支持某置业公司债务抵销的请求，但本案的关键在于滞纳金的责任划分存在争议，异议审查法院无视双方关于责任承担的争议，径直以记载的开票义务人作为责任承担主体，显然割裂了二者之间的关系；另一方面，债务抵销分为法定抵销与合意抵销，均应满足法定条件方可成立，本案不属于法定抵销的范畴，又未取得双方当事人一致同意，不能产生债务抵销的法律效果。同时，本案曾就滞纳金责任划分问题与审判部门多次沟通，均认为双方在滞纳金问题上的责任范围和大小应经由诉讼程序解决，执行环节无法做出实体判断，亦不宜以征询函的形式向审判部门征询意见，故以改判结案。

编写人：四川省高级人民法院 茅勇 周岚

